

3회 세미나 준비자료 (주제: 입주자 단체)

- 1. 입주자 단체란?
- 2. 입주자 단체 종류
 - 2-1. 필수단체 : 관리규약에 명시되어 있는 단체
 - 2-2. 공동체 활성화 단체
- 3. 입주자 단체 별 주요 업무
 - 3-1. 주요업무
 - 3-2. 입주자 대표회의 업무 예시
- 4. 입주자 단체 자격 및 구성 방법
 - 4-1. 선거관리위원회
 - 의의
 - 신청 자격
 - 구성 방법
 - 4-2. 입주자대표회의
 - 의의
 - 신청 자격
 - 구성 방법
 - 해임
 - 동 별 대표자 해임
 - 입주자대표회의 임원 해임
 - 제한 사항
 - 4-3. 층간소음 관리위원회
 - 의의
 - 신청자격
 - 구성방법
 - 4-4. 공동체 활성화 단체
 - 의의
 - 신청자격
 - 구성방법
 - 지자체에서 권고하는 공동체 활성화 단체의 유형과 종류
- 5. 입주자 단체 운영 예산
- 6. 입주자 단체의 책임
 - 6-1.입주자대표회의 의결 결과에 대한 책임
 - 6-2.선거관리위원회 결과에 대한 책임
- 7. 입주자 단체의 문제점
 - As-Is
 - 1. 입주자 단체에 대한 입주민의 신뢰 부족
 - 2. 입주자 단체 구성의 어려움
 - To-Be
 - 1. 입주자 단체의 투명하고 합리적인 의사 결정 지원
 - 2. 입주자 단체의 영향력 확대
 - 3. 입주자 단체-입주민 간 소통 확대

1. 입주자 단체란?

아파트의 입주자, 사용자를 대표하여 관리에 관한 주요사항을 결정하기 위하여 구성하는 자치 의결 기구 또는 단체를 말함.

- 참고
 - 입주자 : 아파트의 소유자 또는 그 소유자를 대리하는 배우자 및 직계존속을 말함.
 - 사용자 : 소유자 또는 임차하여 사용자는 자를 말함. (임대 주택의 임차인은 제외)
 - 직계존속 : 부모, 조부모와 같이 본인을 출산하도록 한 친족을 말함.

2. 입주자 단체 종류

2-1. 필수단체 : 관리규약에 명시되어 있는 단체

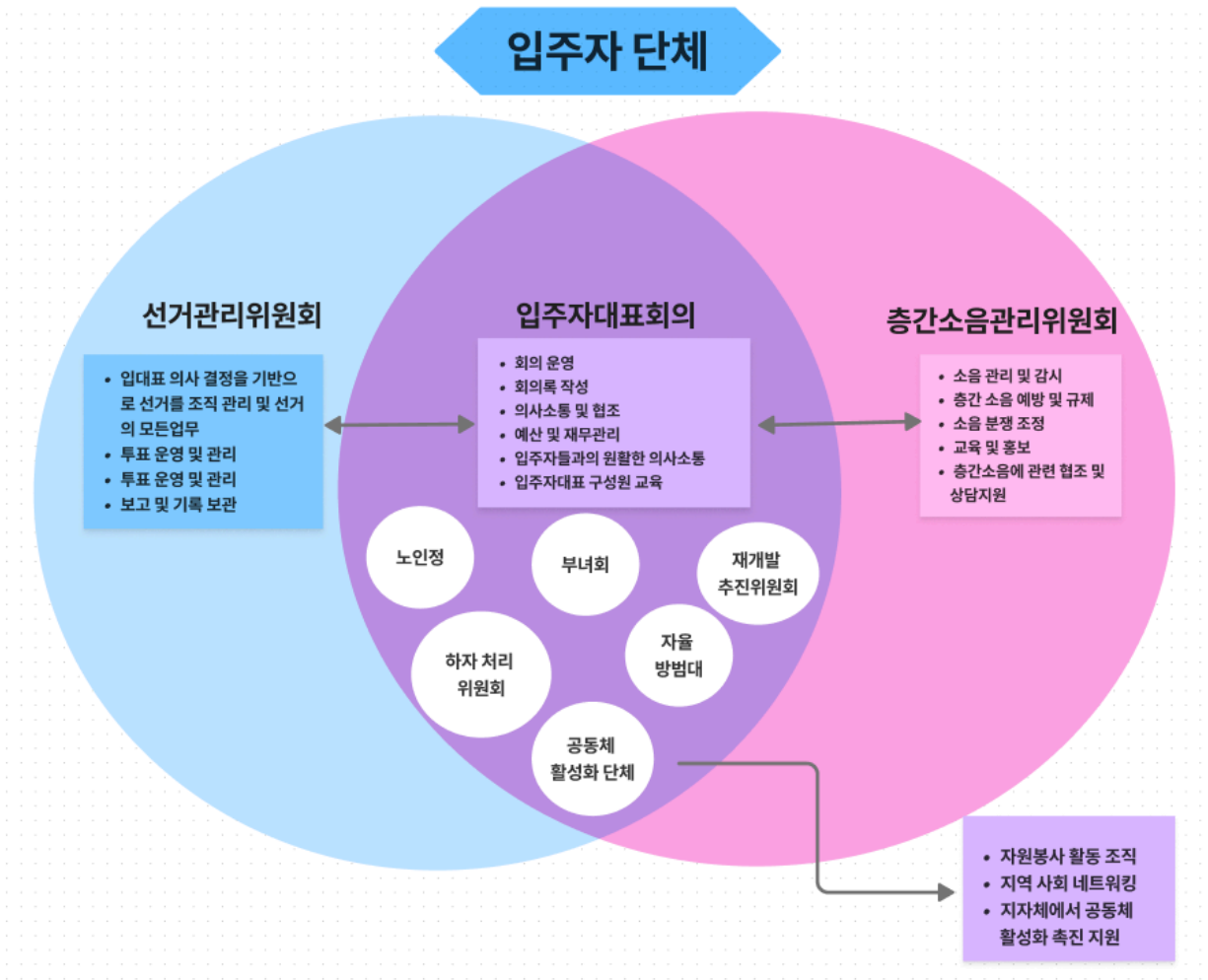
- 입주자대표회의, 선거관리위원회, 층간소음 관리위원회
 - 입주자대표회의=점유자대표회의=운영위원회=자치위원회=입대의(입주자대표회의)=입대위(입주자대표위원회)

2-2. 공동체 활성화 단체

- 입주자대표회의 승인단체와 미승인단체 모두를 포함한 주민 단체
- 예시
 - 노인회 : 노인들이 모여 쉴 수 있도록 마련해 놓은 공간의 단체
 - 부녀회 : 부녀자들로 구성된 단체(부녀자들이 모임을 구성하여 아이들의 교육이나 일상 공동대처)
 - 재개발 추진 위원회 : 재개발을 위한 추진하는 단체
 - 하자 처리 위원회 : 단지내 하자 처리를 위한 단체
 - 자율 방범대 : 지역 경찰과 협력하여 범죄예방을 하고자 결성한 자율봉사 단체
 - 당구동호회, 탁구동호회, 친목동호회 등

3. 입주자 단체 별 주요 업무

3-1. 주요업무



3-2. 입주자 대표회의 업무 예시

입주자대표회의 의결사항
관리규약 개정안의 제안(제안서에는 개정안의 취지, 내용, 제안 유효기간 및 제안자 등을 포함) ·관리규약에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 규정의 제정 개정 및 폐지 ·공동주택 관리방법의 제안 ·관리비 등의 집행을 위한 사업계획 및 예산의 승인(변경승인을 포함) ·공용시설물 이용료 부과 기준의 결정 ·관리비 등의 회계감사 요구 및 회계 감사보고서의 승인 ·관리비 등의 결산의 승인

- 단지 안의 전기·도로·상하수도·주차장·가스설비·냉난방설비 및 승강기 등의 유지 운영 기준
- 자치관리를 하는 경우 자치관리기구 직원의 임명에 관한 사항
- 장기수선계획에 따른 공동주택 공용부분의 보수 교체 및 개량
- 아파트 공용부분의 행위허가 또는 신고 행위의 제안
- 아파트 공용부분의 담보책임 종료 확인
- 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제2조제3호에 따른 주민공동시설(어린이집, 다함께돌봄센터 및 공동육아나눔터 제외) 위탁 운영의 제안
- 인근 아파트단지 입주자·사용자의 주민공동시설 이용에 대한 허용 제안
- 장기수선계획 및 안전관리 계획의 수립 또는 조정(비용 지출을 수반하는 경우로 한정)
- 입주자·사용자 상호간에 이해가 상반되는 사항의 조정
- 공동체 생활의 활성화 및 질서유지에 관한 사항
- 그 밖에 아파트의 관리와 관련하여 관리규약으로 정하는 사항
- 입주자대표회의는 그 구성원 과반수의 찬성으로 의결

• 참고

- 관리규약 : 아파트의 입주자, 사용자를 보호하고 주거생활의 질서를 유지하기 위하여 입주자, 사용자가 정하는 자치규약을 말함.

4. 입주자 단체 자격 및 구성 방법

4-1. 선거관리위원회

의의

- 공동주택에서 발생할 수 있는 투표 및 의견수렴 등 선거의 관련 모든 업무를 진행하는 단체.

신청 자격

- 선거관리위원회는 입주자 등 (서면으로 위임된 대리권이 없는 공동주택 소유자의 배우자 및 직계 존비속이 그 소유자를 대리하는 경우를 포함)중에서 위원장을 포함하여 다음 각 항목의 구분에 따른 위원으로 구성. 선거관리위원장은 위원회 내에서 정한다.

구성 방법

- 500세대 이상인 아파트 : 5명 이상 9명 이하
- 500세대 미만인 아파트 : 3명 이상 9명 이하

- 임기 : 위촉 받은 날부터 2년으로 하되 연임 할 수 있음

4-2. 입주자대표회의

의의

- 아파트의 입주자, 사용자를 대표하여 관리에 관한 주요 사항을 결정하기 위하여 구성하는 자치 의결기구.

신청 자격

- 해당 아파트 단지 안에서 주민등록을 마친 후 계속하여 6개월 이상 거주하고 있어야 하며, 아파트의 소유자 또는 그 소유자를 대리하는 배우자 및 직계존속 (입주 아파트는 예외)

구성 방법

- 동 별 대표자 : 4명 이상 구성하되 동 별 세대수에 비례하여 관리규약에서 정한 선거구에 따라 선출
- 회장(1명), 감사(2명), 이사(1명 이상)
- 임기 : 2년 연임 1회 (보궐선거 또는 재선거로 선출된 동 별 대표자의 임기는 전임 임기의 남은 기간)
- 동 별 대표자는 한 번만 중임이 가능하며, 보궐선거 또는 재선거로 선출된 동 별 대표자의 임기가 6개월 미만인 경우에는 임기의 횟수에 미포함

• 참고

- 동별 대표자로 선출되어 입주자대표회의의 구성원이 됨
- 입주자대표회의의가 구성이 되면 관할 구청 주택과에 구성 등 신고서를 제출하고, 승인이 되면 관할 세무서에서 고유번호증 또는 사업자등록증을 발급할 수 있음

후보자가 2명 이상인 경우	후보자가 1명인 경우
해당 선거구 전체 입주자·사용자의 과반수가 투표하고 후보자 중 최다 득표자를 선출	해당 선거구 전체 입주자·사용자의 과반수가 투표하고 투표자 과반수의 찬성으로 선출

• 임원 선출 방법과 임원 업무

구 분	선출 방법	임원 업무
회장	• 입주자·사용자의 보통·평등·직접·비밀선거를 통하여 선출	• 입주자대표회의를 대표하고, 그 회의의 의장이 됨

	• 후보자가 2명 이상인 경우 : ◦ 전체 입주자·사용자의 10분의 1 이상이 투표하고 후보자 중 최다득표자를 선출 • 후보자가 1명인 경우 : ◦ 전체 입주자·사용자의 10분의 1 이상이 투표하고 투표자 과반수의 찬성으로 선출 • 후보자가 없거나 위의 규정에 따라 선출된 자가 없는 경우 또는 위의 규정에도 불구하고 500세대 미만의 공동주택 단지에서 관리규약으로 정하는 경우 : ◦ 입주자대표회의의 구성원 과반수의 찬성으로 선출하며, 입주자대표회의의 구성원 과반수 찬성으로 선출할 수 없는 경우로서 최다득표자가 2인 이상인 경우에는 추첨으로 선출	
감사	• 입주자·사용자의 보통·평등·직접·비밀선거를 통하여 선출 • 후보자가 선출 필요 인원을 초과하는 경우: ◦ 전체 입주자·사용자의 10분의 1 이상이 투표하고 후보자 중 다득표자를 선출 • 후보자가 선출 필요 인원과 같거나 미달하는 경우: ◦ 후보자별로 전체 입주자·사용자의 10분의 1 이상이 투표하고 투표자 과반수의 찬성으로 선출 • 후보자가 없거나 위의 규정에 따라 선출된 자가 없는 경우(선출된 자가 선출 필요 인원 미달하여 추가 선출이 필요한 경우를 포함함) 또는 위의 규정에도 불구하고 500세대 미만의 공동주택 단지에서 관리규약으로 정하는 경우: ◦ 입주자대표회의의 구성원 과반수의 찬성으로 선출 ◦ 입주자대표회의의 구성원 과반수 찬성으로 선출할 수 없는 경우로서 최다득표자가 2	• 관리비·사용료 및 장기수선충당금 등의 부과·징수·지출·보관 등 회계 관계 업무와 관리업무 전반에 대하여 관리주체의 업무를 감사 • 감사는 감사를 한 경우에는 감사보고서를 작성하여 입주자대표회의와 관리주체에게 제출하고 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 인터넷 포털을 통해 관리주체가 운영·통제하는 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판에 포함함) 및 동 별 게시판(통로별 게시판이 설치된 경우에는 이를 포함함)에 공개해야 함 • 감사는 입주자대표회의에서 의결한 안건이 관계 법령 및 관리규약에 위반된다고 판단되는 경우에는 입주자대표회의에 재심의를 요청할 수 있음

	인 이상인 경우에는 추첨으로 선출	
이사	• 입주자대표회의 구성원 과반수의 찬성으로 선출 • 입주자대표회의 구성원 과반수 찬성으로 선출할 수 없는 경우로서 최다득표자가 2인 이상인 경우에는 추첨으로 선출	• 회장을 보좌하고, 회장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 관리규약에 따라 그 직무를 대행

해임

동 별 대표자 해임

- 동 별 대표자는 관리규약으로 정한 해임사유가 있는 경우에 해당 선거구 전체 입주자·사용자의 과반수가 투표하고 투표자 과반수의 찬성으로 해임.

입주자대표회의 임원 해임

- 입주자대표회의 임원은 관리규약으로 정한 해임사유가 있는 경우에 전체 입주자등의 10분의 1 이상이 투표하고 투표자 과반수의 찬성으로 해임.

※ 입주자대표회의 임원직에서 해임되어도 동 별 대표자의 자격은 유지됨.

제한 사항

- 자치관리기구 및 공동체 활성화 단체의 겸직금지
- 관리주체에 대한 부당한 간섭금지
 - 입주자대표회의는 주택관리업자가 아파트를 관리하는 경우에는 주택관리업자의 직원인사, 노무관리등의 업무 수행에 부당하게 간섭해서는 안됨.

4-3. 층간소음 관리위원회

의의

- 공동주택 입주자 등의 층간소음 분쟁의 예방, 조정, 교육 등을 위하여 자치적인 조직으로 구성하는 기구를 말한다. 서울시는 공동주택관리규약 준칙에 입주자대표회의 층간소음 관리위원회를 두도록 규정.

신청자격

- 관리규약에서 지정한 관계자 등.

구성방법

- 동 별 대표자 1인, 관리사무소소장 1인, 선거관리위원회 위원 1인 이상과 부녀회 또는 노인회 회원 1인 이상을 포함하여 총 5인 이상으로 구성되며, 위원장은 위원회 내에서 정한다.
- 임기 : 2년 (연임 가능)

4-4. 공동체 활성화 단체

의의

- 주민 개인의 자유와 권리가 존중되며, 상호 대등한 관계 속에서 마을에 관한 일을 주민이 결정하고 추진하는 주민자치 공동체

신청자격

- 공동체 활성화 단체에서 함께하고 싶은 입주민
- 재능기부를 원하는 입주민
- 필수단체 소속자 제외

구성방법

- 10명 이상으로 공동체 활성화 단체를 구성할 수 있고, 필요시 전문가, 시민단체 구성원을 예외적으로 포함할 수 있다.
- 구성계획과 사업계획서를 입주자대표회의 제출 한 후 입주자대표회의 승인 후 구성
 - 관리비 지원금 지급 단체
 - 입주민의 요청으로 입주자대표회의 승인에 따라 구성됨.
 - 공동체 활성화 목적에 부합하는 사업실적서를 제출하여 관리비를 지원 받을 수 있음.
 - 노인회는 예외사항으로 사업실적서 없이 지원가능.
 - 관리비 지원금 미지급 단체
 - 입주자대표회의의 승인 없이 입주민이 자율적으로 구성한 친목 단체
 - 사업계획서, 실적서 제출의무 없음

지자체에서 권고하는 공동체 활성화 단체의 유형과 종류

유 형	종 류
친환경실천/체험	친환경 제품 만들기, 에너지 절약교육/ 생활용품 공유, 녹색장터, 텃밭, 단지가꾸기, 도농교류, 생태체험 등
소통/주민화합	주민축제, 소통 및 의견 나누기, 품앗이 및 문화교류, 소식지, 홈페이지
취미/창업	취미교실, 교양교실, 주부교육, 부업 및 창업 등

교육/보육	자녀교육, 보육/공동육아, 공부방/독서실 등
건강/운동	GX 및 헬스, 구기 종목/걷기 및 자전거, 건강 및 치매 예방 등
이웃돕기/사회봉사	이웃돕기, 봉사활동, 재능기부 등

5. 입주자 단체 운영 예산

항 목	입주자대표회의 선거관리위원회	충간소음 관리위원회	공동체 활성화 단체
운영비 (관리규약, 운영규정 의거)	참석비, 식대등 관리규약에 정해진 금액만큼 지출하고 입주민에게 관리비로 부과 부과방식 : 세대별로 부과 (관리규약에 의거)	참석비, 식대등 관리규약 또 는 운영규정에 정해진 금액 만큼 관리외 비용 (잡지출)으 로 지출	이익잉여금처분에 맞춰 사 업계획서를 제출하여 예산 을 배정받음. 내년 예산안 심의때 사업실 적서와 사용하고 남은 예산 안은 반납하고 신규 예산을 배정 받음

6. 입주자 단체의 책임

6-1. 입주자대표회의 의결 결과에 대한 책임

- 언론 기사(아파트신문 [아파트관리신문](#)) 를 통해 바라본 입주자대표회의 의결 결과 책임 사례
는 대부분 **장기수선충당금 오사용**에 의한 사례였음.
 - Case 1.
A아파트는 장기수선계획에 따라 2020년 가스 원격검침 시설 교체 공사를 실시했다. 공사에 앞
서 관내 행정복지센터에 공사에 대한 확인을 구했고 ‘문제없다’는 취지의 답변도 받았다. 그러
나 공사 이후 민원이 제기됐다. 지자체는 감사를 실시하고 A아파트 **관리주체와 입주자대표회의**
에 각각 1000만원의 과태료 부과처분 사전통지를 했다.
 - Case 2.
경기 화성시의 A아파트는 최근 한 입주민의 민원 제기에 따라 화성시 동탄출장소 공동주택관
리팀으로부터 황당한 통지를 받았다. 장기수선충당금을 용도 외 목적에 사용하지 못하도록 한
공동주택관리법 제90조 제3항을 위반해 **입주자대표회의에 과태료 1000만원**을 부과하고자 한
다는 사전 통지였다.

◦ Case 3.

입대의 운영의 경우 장기수선충당금을 지출해야 하는 공용부분의 보수·교체공사에 수선유지비, 승강기유지비 등으로 지출한 사례 등(총 13건)을 적발해 강남구청에서 과태료 부과, 시정명령, 행정지도 등의 조치를 할 예정이다.

◦ Case 4.

충북 청주시 소재 모 아파트 입주민 A씨는 2017년 9월부터 2020년 11월까지 누수로 인해 자신이 거주하고 있는 세대 내 천장 및 벽체가 손상되자 입대이에 수차례 이에 대한 조치를 취할 것을 요청했다.

그러나 입대이는 A가 주장하는 세대 내 창틀의 누수 또는 A씨의 세대가 아파트 최상층에 위치해 발생한 결과로 인한 것이므로 자신들의 책임이 없다고 주장하며 별다른 조치를 취하지 않았다.

이에 A씨는 “아파트의 공용부분인 옥상 바닥과 방수층의 균열로 인해 아파트에 누수 피해가 발생했으며 입대이는 공용부분을 관리할 책임이 있음에도 이를 게을리했으므로 세대 내 전체보수 비용 **약 1800만원을 배상할 책임**이 있다”며 소송을 제기했다.

제1심 재판부는 모든 제반 사정을 고려해 입대이에 50%의 손해배상 책임이 있다고 판결했으며 A씨와 입대의 모두 해당 판결에 불복해 항소를 제기했으나 항소심 재판부의 판결 또한 제1심과 같았다.

6-2.선거관리위원회 결과에 대한 책임

- 언론 기사(아파트관리신문([아파트관리신문](#)))을 통해 바라본 선거관리위원회 결과 책임 사례는 주로 **동대표 선출 규정 위반**에 따른 사례였음.

◦ Case 1.

이 아파트 선거관리위원회는 2014년 11월 동대표 선거에 입후보한 B씨에 대해 ‘B씨가 대표회장 C씨를 모욕했다는 범죄사실로 벌금형(150만원)을 선고받은 판결이 대법원에서 확정됐다’며 B씨의 모욕행위가 이 아파트 선거관리규정 ‘유언비어 유포 및 관리업무를 방해하는 등 동대표로서 심히 품위를 손상하는 행위를 한 때’에 해당한다고 판단해 B씨의 동대표 피선거권을 박탈했다.

남양주시는 이 아파트 선관위가 과태료부과 사전통지를 받았음에도 시정명령을 이행하지 않자 과태료 500만원을 부과했다. 선관위는 남양주시에 이의를 제기했고 법원은 2015년 4월 13일 **선관위를 과태료 500만원에 처하는 약식 결정을 내렸다**. 이에 선관위가 다시 이의신청을 제기했지만 이 법원은 500만원의 과태료 결정을 그대로 유지했다.

7. 입주자 단체의 문제점

As-Is

1. 입주자 단체에 대한 입주민의 신뢰 부족

- 입주자 단체의 의사 결정은 대부분 객관적 사실에 기반하기 보다 **개개인의 주관적 판단**에 의해 결정됨.
- 입주민 단체 업무에 대한 경험 및 지식 부족으로 판단의 어려움
- 입주민 단체의 의사 결정 및 비용 지출에 대한 입주민의 불신
 - 감정적 다툼 혹은 법적 다툼 발생 빈번
- 입주자 단체와 입주민 간 소통 부족
 - 입주민이 원하는 바를 입주자 단체에서 모르거나, 입주자 단체에서 추진하는 사항을 입주민이 모르는 경우 잦음.

2. 입주자 단체 구성의 어려움

- 의사 결정 책임(벌금, 과태료 등)에 대한 부담감
- 신청 절차의 어려움
 - 서류 제출 절차, 결격 사유 검증 등
- 입주자 단체 미구성에 따른 불이익 발생
 - 사례 1. 동대표 부재로 관리비 집행 중지
 - 사례 2. 선관위 부재로 입주자대표회의 구성 지연

To-Be

1. 입주자 단체의 투명하고 합리적인 의사 결정 지원

- 투명한 논의 과정 공개
- 올바른 의사 결정에 필요한 사례&지식 제공

2. 입주자 단체의 영향력 확대

- 입주자 단체 지원 독려
 - 입주자 단체 지원 프로세스 간소화
 - 입주자 단체가 입주민들에게 어떤 영향을 끼치는지 입주민들의 인식 개선
- 각 입주자 단체가 목적을 달성할 수 있도록 민간업체, 지자체의 적극적인 지원 필요
 - 운영비, 운영 프로그램, 업무 지원 서비스
- 입주자 단체 활동 우수 사례 공유

3. 입주자 단체-입주민 간 소통 확대

- 입주민의 의견이 입주자 단체에 잘 전달될 수 있는 소통 방식 개선

- 입주자 단체의 의사 전달이 입주민에게 잘 전달될 수 있는 소통 방식 개선